

VERKÄUFER-ACADEMY · CHECKLISTE

Checkliste: Vollzug des Verkaufs (Closing)

Das Closing ist der Tag, an dem der Verkauf tatsächlich vollzogen wird: Vertrag, Kaufpreiszahlung und Übergabe. Mit dieser Liste gehst du strukturiert und ohne böse Überraschungen in den wichtigsten Termin des Verkaufs.

1 Vor dem Closing: Vollzugsvoraussetzungen

Bei kleinen Transaktionen fallen Signing (Vertragsunterschrift) und Closing (Vollzug mit Zahlung und Übertragung) meist auf denselben Tag: Dann wird alles hier an einem Termin erledigt. Liegen die beiden auseinander, müssen vor dem Closing die vereinbarten Bedingungen (Conditions Precedent) erfüllt sein. Die folgende Liste zeigt die **typischen** Voraussetzungen: Welche davon in deinen Vertrag gehören, entscheidet ihr gemeinsam für den konkreten Fall. Jede Bedingung ist zugleich ein Ausstieg für den Käufer, je weniger und je klarer, desto besser für dich.

☐ Keine wesentliche Verschlechterung (MAC)	Dein Unternehmen hat sich seit dem Signing nicht stark verschlechtert: z.B. ist kein Großkunde weggebrochen. Passiert so etwas, darf der Käufer noch abspringen. Führe das Geschäft in dieser Zwischenzeit also ganz normal und vorsichtig weiter
☐ Zustimmung Dritter	Manche Verträge (Miete, wichtige Kunden oder Lieferanten) haben eine Change-of-Control-Klausel: Wechselt der Eigentümer, darf die andere Seite kündigen oder muss erst zustimmen. Hol diese Zustimmungen rechtzeitig ein, damit der Käufer die für ihn wichtigen Verträge auch behält
☐ Erlaubnisse des Käufers liegen vor	Hängt eine Genehmigung an der Person oder Qualifikation des Inhabers (z.B. Handwerksrolle, Gaststättenerlaubnis, § 34c GewO), geht sie nicht mit über: Der Käufer braucht seine eigene Eintragung oder einen qualifizierten Betriebsleiter. Ohne sie darf der Betrieb am Tag nach dem Closing nicht weiterarbeiten
☐ Beim Asset Deal: Mitarbeiter unterrichtet	Verkaufst du einzelne Vermögenswerte statt der Anteile, gehen die Arbeitsverhältnisse von Gesetzes wegen über (§ 613a BGB). Die Unterrichtung in Textform muss vor dem Übergang raus, sonst läuft die Widerspruchsfrist von einem Monat nicht an und Mitarbeiter können dem Übergang später noch widersprechen
☐ Ordnungsgemäße Geschäftsführung	Du hast das Unternehmen zwischen Signing und Closing im normalen Rahmen weitergeführt, keine ungewöhnlichen Ausgaben, kein Verkauf von Maschinen oder Fahrzeugen, keine neuen großen Verpflichtungen. Der Käufer soll genau das Unternehmen bekommen, für das er unterschrieben hat

☐ **Ablösung deiner Sicherheiten geklärt**

Als Inhaber haftest du oft persönlich mit: Bürgschaften, Grundschulden, Sicherungsübereignungen. Lass dir von der Bank den Ablösebetrag und eine Freigabeerklärung zum Closing-Tag geben, damit deine Mithaftung mit der Zahlung endet. Was hier offenbleibt, verfolgt dich noch Jahre nach dem Verkauf

⚠ Vorher: steht die Finanzierung des Käufers?

Die feste Zusage der Bank sollte vorliegen, **bevor ihr zum Notar geht**. Sie ist keine echte Vollzugsbedingung, sondern die Voraussetzung dafür, dass überhaupt gezahlt wird: Als Bedingung im Vertrag wäre sie vor allem ein Ausstiegsrecht für den Käufer. Lass dir die Zusage zeigen, nicht nur eine Absichtserklärung. In der Praxis wird trotzdem ab und zu unterschrieben, wenn erst eine Finanzierungsabsicht vorliegt: Dann trägst du das Risiko, dass nach der Unterschrift kein Geld kommt.

2 Am Closing-Tag: der Ablauf

☐ **Vertragsunterschrift**

Nur wenn Signing und Closing auf denselben Tag fallen, was bei kleinen Transaktionen der Normalfall ist. Habt ihr den Vertrag früher unterschrieben, ist dieser Schritt längst erledigt und der Tag beginnt mit der Zahlung. Beim Share Deal (Verkauf der Firmenanteile, z.B. deiner GmbH-Anteile) unterschreibt ihr beim Notar; beim Asset Deal (Verkauf einzelner Vermögenswerte wie Maschinen, Warenlager, Kundenstamm) reicht meist die einfache Unterschrift. Erscheine mit gültigem Ausweis und allen abgestimmten Vertragsfassungen

☐ **Zahlungsaufstellung abgleichen**

Auf deinem Konto landet nicht die Zahl aus der Absichtserklärung: Davon gehen abgelöste Darlehen, ein Kaufpreiseinbehalt, der Treuhandanteil und ein gestundetes Verkäuferdarlehen ab. Lass dir vor dem Termin schriftlich aufstellen, welcher Betrag wann fließt, und gleiche ihn mit dem Kaufvertrag ab

☐ **Kaufpreiszahlung**

Der Käufer überweist den Kaufpreis in aller Regel direkt auf dein Konto. Ein Treuhandkonto (Escrow) kommt, wenn überhaupt, nur für einen kleineren Sicherheitseinbehalt ins Spiel, der dort für eine vereinbarte Zeit liegt; bei kleinen Transaktionen wird ein Einbehalt meist einfach später fällig gestellt. Prüfe den Zahlungseingang, bevor du Unterlagen und Schlüssel aus der Hand gibst

- | | |
|--|--|
| ☐ Übergabe der Geschäftsunterlagen | <p>Buchhaltung, Verträge, Kundenlisten, Mitarbeiterakten: vollständig und geordnet, am besten direkt aus deinem Datenraum, dazu die Papierordner: Personalakten, Vertragsoriginale, Genehmigungen. So hat der Käufer alles an einem Ort und kann den Betrieb nahtlos weiterführen. Übergib erst, wenn das Geld sicher da ist</p> |
| ☐ Übergabe-Protokoll | <p>Hält schriftlich fest, was in welchem Zustand übergeben wurde (z.B. Kassenbestand, Warenlager, Anzahl der Schlüssel). Von beiden Seiten unterschrieben schützt es dich später vor dem Vorwurf, es habe etwas gefehlt oder sei nicht in Ordnung gewesen</p> |
| ☐ Zugänge und Vollmachten übertragen | <p>IT-Systeme und Passwörter, Bankkonten, Geschäftsräume, Schlüssel. Denk auch an das, was leicht vergessen wird: Domain, Social-Media-Konten, Telefonanschluss, E-Mail-Postfächer. Danach solltest du selbst keinen Zugriff mehr haben. Das erwartet der Käufer</p> |
| ☐ Formalien beim Share Deal | <p>Deine Abberufung als Geschäftsführer, die neue Gesellschafterliste zum Handelsregister (reicht der Notar ein) und die Beendigung deines Anstellungsvertrags. Ohne diese Schritte stehst du nach dem Verkauf noch im Register und in der Verantwortung</p> |

Notarielle Beurkundung

Beim **Share Deal** (GmbH-Anteilskauf) ist der Notar gesetzlich vorgeschrieben (§ 15 GmbHG). Ohne ihn ist der Kauf unwirksam. Beim **Asset Deal** nur nötig, wenn Immobilien oder GmbH-Anteile Teil der Vermögenswerte sind.

3 Direkt nach dem Closing

- | | |
|--|--|
| ☐ Kommunikationsplan abstimmen | <p>Wer erfährt wann: Mitarbeiter zuerst, dann Kunden, Lieferanten und Banken. Den Plan machst du mit dem Käufer, bevor ihr unterschreibt</p> |
| ☐ Mitarbeiter informieren | <p>Am selben Tag, persönlich und gemeinsam mit dem Käufer. Was du dabei sagst und wie die ersten Wochen laufen, steht in der Übergabe-Checkliste und im Wissenstransfer-Plan</p> |
| ☐ Abgleich am Tag danach | <p>Offene Punkte aus dem Übergabe-Protokoll, letzte Zugänge, Nachreichungen: kurz festhalten, solange alles frisch ist</p> |